

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3304/2532

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับ
พวก

มูลนิธิชินนะบุโตอนุสรณ์ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 93 (1), มาตรา 97

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 มาตรา 14

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการปกครอง
ท้องที่ตามความแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 97 ดำรงอยู่ในฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนมีอำนาจอนุญาตให้มูลนิธิที่ได้รับอนุญาต
แล้วจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตลอดจนมีอำนาจออกกฎกระทรวงและดูแลมูลนิธิทั้ง
หลายให้ปฏิบัติตามกฎหมายและตราสารจัดตั้งมูลนิธินั้น ๆ แต่หาได้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงกับมูลนิธิไม่ จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 93 ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้
ศาลสั่งเลิกมูลนิธิ

การที่มูลนิธิผู้คัดค้านที่ 1 ร่วมกันกับพวกทำหนังสือกราบบังคมทูลให้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ และทรงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นการ
อาจเอื้อไม่บังควรอย่างยิ่งและเป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้อง ยุคลบาท น่าจะเป็นการ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันอาจจะมีผลทำให้ประชาชนที่รู้ข้อความในหนังสือดัง
กล่าวเดินขบวนในแ่งไม่เห็นด้วย จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ซึ่งพนักงานอัยการขอที่จะยื่นคำร้องขอให้เลิกมูลนิธิได้ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 93 (1) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีอำนาจของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 14 จึงย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตที่ให้แก่สมาคมหรือองค์กรใดซึ่งรวมถึงมูลนิธิด้วยได้

คดีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ร้องที่ ๑ และพนักงานอัยการผู้ร้องที่ ๒ ร่วมกันยื่นคำร้องว่า มูลนิธิชินนะปุโตอนุสรณ์ ผู้คัดค้านที่ ๑ ร่วมกับสมาคมศาสนาสัมพันธ์กระทำการอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและมูลนิธิดังกล่าวถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิซึ่งมีผลทำให้มูลนิธิสิ้นสุดลงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกมูลนิธิชินนะปุโตอนุสรณ์ และสั่งตั้งผู้ชำระบัญชี และสั่งให้ทรัพย์สินของมูลนิธิทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดิน

ผู้คัดค้านทั้งหกยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นมูลนิธิซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๖ เป็นกรรมการบริหาร ผู้ร้องทั้งสองไม่มีสิทธิยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกมูลนิธิและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพราะคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่มีผลบังคับ และผู้คัดค้านที่ ๑ มิได้กระทำการอันขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิชินนะปุโตอนุสรณ์ ทรัพย์สินทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกับนายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วม

กันเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้คัดค้านทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสองมีอำนาจยื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า กรณีสำหรับผู้ร้องที่ ๑ นั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๓ บัญญัติให้พนักงานอัยการหรือผู้ใดคนหนึ่งซึ่งมีส่วนได้เสียด้วยยื่นคำร้องต่อศาล ศาลจะมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธินั้นเสีย และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๑) ถึงอนุมาตรา (๓) ก็ได้ และมาตรา ๙๗ บัญญัติให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการปกครองท้องที่เป็นผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการให้อำนาจการจดทะเบียนและการดูแลตรวจสอบมูลนิธิให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมูลนิธิตลอดถึงการจัดการให้มีรายนามมูลนิธิทั้งหลายอันได้ให้อำนาจแล้ว รักษาไว้พร้อมทั้งรายการข้อสำคัญอันได้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงอยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน โดยมีอำนาจอนุญาตให้มูลนิธิที่ได้รับอนุญาตแล้วจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตลอดจนมีอำนาจออกกฎกระทรวงและดูแลมูลนิธิทั้งหลายให้ปฏิบัติตามกฎหมายและตราสารจัดตั้งมูลนิธินั้น ๆ หากได้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับมูลนิธิไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกมูลนิธิ ส่วนผู้ร้องที่ ๒ ซึ่งเป็นพนักงานอัยการนั้นบทบัญญัติมาตรา ๙๓ ดังกล่าวข้างต้นได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่ามีอำนาจยื่น

คำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเลิกมูลนิติได้ผู้ร้องที่ ๒ จึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้

ปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ว่า มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้เลิกมูลนิติหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า มูลนิติผู้คัดค้านที่ ๑ กับสมาคมศาสนาสัมพันธ์ และสำนักหุบผา สวรรค์กระทำกิจการต่าง ๆ ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าสมาคมศาสนาสัมพันธ์และมูลนิติผู้คัดค้านที่ ๑ ร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยในการทำขึ้นซึ่งเอกสารหมายเลข ร.๑ และวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารหมายเลข ร.๑ ที่กราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและทรงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นข้อความที่อาจเอื้อไม่บังควรอย่างยิ่งและเป็นข้อความที่ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาท เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ข้อความในเอกสารหมายเลข ร.๑ นี้ น่าจะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหากรู้ไปถึงประชาชนแล้วคงทำให้ประชาชนไม่พอใจเป็นอย่างมาก และอาจมีการเดินขบวนในแง่ที่ไม่เห็นด้วย การทำเอกสารหมายเลข ร.๑ จึงถือได้ว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งพนักงานอัยการผู้ร้องที่ ๓ ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกมูลนิติผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๙๓ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฎีกาของผู้คัดค้านในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ไม่มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิติผู้คัดค้านที่ ๑ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ ๕๒๑/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๔ ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเลิกมูลนิติผู้คัดค้านที่ ๑ นั้น ปัญหาข้อนี้เป็นอันยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ซึ่งผู้คัดค้านมิได้ฎีกาโต้เถียง

เป็นอย่างอื่นว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ของ
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๔๘๕ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๕ ศาลฎีกาเห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โดยเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ที่ให้ไว้แก่สมาคมหรือองค์การใด และสมาคมหรือองค์การเช่นนั้นจักต้องเลิก และ
หยุดดำเนินการทันที ตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๔๘๕ ที่แก้ไขแล้ว และคำว่าองค์การย่อมหมายความว่ารวมถึงมูลนิธิด้วย คำสั่ง
ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ ๕๒๑/๒๕๒๔ ตามเอกสารหมาย
ร.๑๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ ดังกล่าวแล้ว จึงชอบด้วย
กฎหมายฎีกาของผู้คัดค้านในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องที่ ๑ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประเสริฐ บุญศรี-สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายสำราญ สุชาติพงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายชวลิต พรายภู

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ